

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
QQ RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DAN
RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**

**TENTANG
PENGADAAN MAKANAN INSTALASI GIZI**

Nomor : 1410-382/U000000/2022-S0

Nomor : HK.03.01/XVIII/19562/2022

Pada hari ini, **Jumat tanggal Delapan Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-11-2022)**, bertempat di Kota Makassar, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat di hadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor **Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 11 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. dr. Syafri Kamsul Arif, Sp.An-KIC.KAKV** selaku Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/MENKES/6468/2021 tanggal 8 Oktober 2021, oleh karenanya berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama rumah sakit tersebut diatas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1 **PENGERTIAN**

1. **Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya** adalah rumah sakit yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan terkhusus Otak dan Jantung.
2. **RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dengan tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna serta melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan penelitian serta upaya lainnya sesuai kebutuhan.
3. **Pengadaan Makanan** yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah kebutuhan makanan pasien sehari-hari dalam bentuk jadi/siap konsumsi seperti lauk-pauk, sayuran dan/atau bentuk lainnya.
4. **Tarif** adalah harga komponen yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai imbalan atas pengadaan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Dalam hal pelayanan terhadap Pasien **PIHAK PERTAMA**, salah satunya adalah dengan memberikan asupan Gizi setiap hari berupa makanan untuk pasien.
2. Asupan Gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tersebut diatas adalah makanan bergizi yang berprotein, bersumber dari sayuran nabati atau hewani yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan pasien selain obat-obatan secara medis yang diberikan.
3. Oleh karena **PIHAK PERTAMA** belum dapat memenuhi kebutuhan layanan Gizi kepada pasien maka dibutuhkan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

HAK PIHAK PERTAMA :

1. Meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengganti paket pesanan apabila pesanan makanan pasien tidak sesuai dengan daftar makanan yang diberikan.
2. Berhak mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** apabila terjadi keterlambatan pengiriman.

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

1. Memberikan informasi jumlah pemesanan atau paket makanan pasien setiap hari kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Melakukan pembayaran pesanan pemenuhan makanan pasien setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA**

HAK PIHAK KEDUA :

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas penyediaan makanan yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

1. Menyediakan makanan pasien **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diminta dan atau ditentukan setiap hari dengan tepat waktu.
2. Mengantarkan makanan pasien sebanyak 3 (tiga) kali sehari kepada **PIHAK PERTAMA** dalam kemasan (tempat) yang aman dan *hygienis*.
3. Pemenuhan makanan pasien **PIHAK PERTAMA** diselesaikan 1 jam sebelum jadwal pengambilan makanan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kualitas dan *hygiene* sehingga aman dikonsumsi oleh pasien **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
TATA CARA PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan daftar pesanan makanan / *purchase order* kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap daftar pesanan makanan / *purchase order* yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum melakukan pesanan makanan.
3. Daftar pesanan makanan / *purchase order* **PIHAK PERTAMA** memuat rincian tentang, hari dan tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, jenis dan jumlah satuan makanan, serta spesifikasi lain yang diperlukan.
4. Daftar pesanan makanan tersebut selanjutnya digunakan sebagai catatan **PIHAK KEDUA** untuk pengiriman makanan kepada **PIHAK PERTAMA**.

5. **PIHAK PERTAMA** menerima makanan yang telah di siapkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan catatan dalam daftar pesanan makanan / *purchase order* di lokasi/ Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

BATAS WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran atas penyediaan makanan akan diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan tagihan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Tagihan;
 - b. Berita Acara / Tanda Terima;
 - c. Rekapitulasi tagihan;
 - d. Kwitansi (Nominal 5 Juta Bermaterai 10.000).
3. Pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening bank **PIHAK KEDUA** kepada rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, yaitu melalui :

Nama : RPL 136 RSUP Wahidin Sudirohusodo
Bank : Bank Tabungan Negara
Cabang : RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
No. Rekening : 00077-01-30-000010-3
4. Perhitungan biaya penyediaan makanan yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, didasarkan atas tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
5. Tarif yang berlaku adalah tarif yang ditetapkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lampiran **PIHAK KEDUA**.
6. Biaya administrasi bank dan materai ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**
7. Perubahan tarif **PIHAK KEDUA** disampaikan **PIHAK PERTAMA** minimal 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pemberlakuan.
8. Bilamana terjadi keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1 per mil (1/ 1000) per hari kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK DAN
JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
Alamat : Jl. Pajjiaang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar

Untuk Perhatian : 1. **Instalasi Gizi**
Nama : Andi Siti indah lestari Taohid
No Hp : 082296940758

2. Finance

Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE.
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO
Alamat : Jl Jalan Perintis Kemerdekaan KM.11, Tamalanrea,

Makassar

Untuk Perhatian : 1. Instalasi Gizi

Nama : dr. Mardiana, Sp.GK, M.Kes
Jabatan/Bagian : Kepala Instalasi Gizi
No. Hp : 0812-4299-0468
Email : instalasigizirsws@gmail.com
No. Telepon : (0411) 583333, ext 8143

Nama : Yustini, DCN, M.Kes
Jabatan/Bagian : Kepala Sub Instalasi Produksi dan Distribusi Makanan
No. Hp : 0813-5502-1121
Email : yustiniramli63@gmail.com
No. Telepon : (0411) 583333, ext 8143

2. Finance

Nama : Nursuriyawati, SE.
Jabatan/Bagian : Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran
No Hp : 082346561841
Email : finansial@rsupwahidin.com

Nama : Fatmawati, SE.
Jabatan/Bagian : Sub Koordinator Perbendaharaan
No Hp : 082349610007
Email : finansial@rsupwahidin.com

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **18 Nopember 2022** sampai dengan tanggal **17 Nopember 2024** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan salah satu pihak mengajukan perpanjangan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perjanjian ini berakhir.
2. Perjanjian ini akan dievaluasi minimal 6 (enam) bulan sekali.
3. Bila salah satu pihak berkehendak untuk memutuskan berlakunya Perjanjian, maka pihak yang berkehendak memutuskan perjanjian tersebut harus memberitahukan secara

tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan perjanjian.

Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai perjanjian kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 X 24 jam.

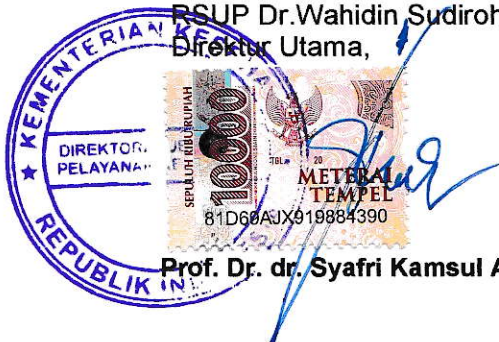
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 X 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Direktor Utama,

Prof. Dr. dr. Syafri Kamsul Arif, Sp.An-KIC.KAKV

RSOJ Pertamina Royal Biringkanya
Direktur,



Dr. Muhammad Ahsan, MARS